

刑法
No281

H19-17

(配点：3)

月 日

月 日

次の【事例】のAからオまでの行為について、判例の立場に従って、後記の【結論】のⅠないしⅢに分類した場合、【事例】と【結論】の組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【事 例】

- ア. 市議会議員選挙に際し、特定の候補者を当選させるため、後日その候補者の氏名を記載して投票の中に混入し同候補者の得票数を増加させる目的をもって、投票所管理者の保管する市議会議員選挙の投票用紙を持ち出した行為
- イ. 自己が振り出した小切手を呈示されてその支払を請求された際、その支払を拒むため、相手方からその小切手を取り上げ、着衣のポケットに突っ込んでそのまま返還しなかった行為
- ウ. 支払督促の債権者が、支払督促正本の送達に際し、支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて支払督促正本を受領することにより、送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ、債務者から督促異議申立の機会を奪ったまま確定させて、その財産を不正に差し押さえようとし、支払督促正本はそのまま廃棄するつもりで、郵便配達員からその交付を受け、その後同支払督促正本を廃棄した行為
- エ. 銀行強盗の犯人が、犯行後逃走しようとし、銀行前の駐車場に止めてあった他人所有の自動車に乗り込み、適当な場所まで逃走した後は乗り捨てるか、あるいは崖下等に転落させる意思で、同自動車を運転してその場から走り去った行為
- オ. 自己が勤務する会社のパソコンのハードディスクに記録されていたデータを自分の趣味に利用しようとし、会社内で、自己の所有するフロッピーディスクに同データをコピーした行為

【結 論】

- Ⅰ. 毀棄隠匿罪に当たる。
- Ⅱ. 領得罪に当たる。
- Ⅲ. 毀棄隠匿罪にも領得罪にも当たらない。
1. アⅡ イⅠ ウⅠ エⅡ オⅢ
2. アⅢ イⅠ ウⅠ エⅡ オⅢ
3. アⅡ イⅡ ウⅠ エⅡ オⅡ
4. アⅠ イⅢ ウⅡ エⅢ オⅡ
5. アⅠ イⅡ ウⅢ エⅢ オⅢ

№281	不法領得の意思の要否・内容		正答率
H19-17	正解	1	69%

ア II

最判昭 33.4.17 は、「投票用紙は所有権の客体となるものであることはいうまでもないし、また、被告人」「両名は権利者を排除して徳島市選挙管理委員会所有の投票用紙を恰も自己の所有物のごとくこれを同用紙として利用する意思であったこと明かであるから、同被告人等は、不法領得の意思なしというを得ない」として窃盗罪（235 条）の成立を肯定している。本事例でも不法領得の意思が認められるため、領得罪の一種である窃盗罪にあたる。

イ I

最決昭 44.5.1 は、「刑法 259 条にいわれる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によって、その文書を利用することができない状態におくことで足り、その利用を妨げた期間が一時的であると永続的であると、また、犯人に後日返還の意思があったと否とを問わないものと解すべきである」として、私用文書毀棄罪（同条）の成立を肯定している。本事例の行為について、不法領得の意思は認められず、毀棄隠匿罪の一種である私用文書毀棄罪が成立する。

ウ I

最決平 16.11.30（百選Ⅱ31 事件）は、「郵便配達員を欺いて交付を受けた支払督促正本等について、廃棄するだけで外に何らかの用途に利用、処分する意思がなかった場合には、支払督促正本等に対する不法領得の意思を認めることはできないというべきであり、このことは、郵便配達員からの受領行為を財産的利得を得るための手段の 1 つとして行ったときであっても異ならないと解するのが相当である」として詐欺罪（246 条 1 項）の成立を否定している。本事例の行為は領得罪の一種である詐欺罪にはあたらず、毀棄隠匿罪が成立する。

エ II

最判昭 26.7.13 は、「刑法上窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいう」とする。本事例においては、逃走した後は乗り捨てるか、あるいは崖下等に転落させる意思があるから、権利者を排除する意思は認められる。また、自動車を運転することは、自動車の経済的用法に従い利用することにあたる。本事例の行為について、不法領得の意思が認められるから、窃盗罪（235 条）が成立する。

オ III

本事例の行為は、パソコンのハードディスクに記録されていたデータを窃取するものである。裁判例は、情報自体については「財物」（235 条）として扱っていない（東京地判昭 59.6.28、百選Ⅱ33 事件等）。よって、情報の窃取については窃盗罪（同条）は成立しない。次に、仮に、パソコンを会社外に持ち出してコピーした場合には、持ち出した行為について窃盗罪が成立する余地があるが（東京地判昭 59.6.28、札幌地判平 5.6.28 参照）、本事例では会社内でコピーされているから、この点について窃盗罪は成立しない。そして、本事例ではフロッピーディスクは自己の所有物であるから、フロッピーディスクを客体とする窃盗罪は成立しない。また、データをコピーする行為は、データを損傷するものではないから、毀棄隠匿罪にはあたらない。したがって、本事例の行為は、毀棄隠匿罪にも領得罪にもあたらず、結論として正しいものはⅢとなる。